ENSAYO POLÍTICO / EDICIÓN LIBERTARIA

Comunidad Libre

La cooperación humana frente al monopolio del poder

LIBERTAD · PROPIEDAD · COMUNIDAD

OCTUBRE DE 2026

SOBRE ESTA EDICIÓN

Libertad, propiedad y cooperación

Este libro desarrolla los ocho episodios de Comunidad Libre en un ensayo de orientación libertaria. Examina los fundamentos de la libertad, la propiedad legítima y la cooperación voluntaria mediante argumentos propios y un diálogo crítico con distintas tradiciones.

La edición incluye un prólogo, ocho capítulos y una bibliografía comentada. Los ejemplos institucionales son propuestas del libro; las referencias identifican las obras con las que se contrastan. Los enlaces del texto y del índice pueden abrirse desde el PDF.

Las propuestas para Costa Rica expresan una orientación filosófica y política. Su aplicación requeriría estudios jurídicos, financieros e institucionales específicos.

Edición: 29 de octubre de 2026.
Manuscrito fuente: libro/comunidad-libre.md.
La revisión detallada de autores acompaña al manuscrito en un documento separado.

Índice

Prólogo. Una pregunta que el poder debe contestar 4

1. La libertad como límite moral 6

2. La persona real y las instituciones falibles 10

3. Comunidad, pertenencia y derecho de salida 14

4. El monopolio político y la sociedad que lo precede 18

5. Propiedad legítima y mercados sin privilegios 22

6. Justicia, defensa y límites al poder 27

7. Costa Rica: una transición hacia la cooperación voluntaria 31

8. Las objeciones que una sociedad libre debe responder 36

Bibliografía comentada y recorrido de lectura 42

Prólogo. Una pregunta que el poder debe contestar

Toda autoridad encuentra palabras respetables para describirse. Habla de protección, solidaridad, orden y destino común. Sus adversarios suelen discutir la eficacia de sus programas antes de formular la pregunta decisiva: ¿qué derecho especial tendría una autoridad política a imponer obligaciones que ningún particular podría exigir legítimamente? El prestigio de una finalidad puede volver incómoda esa pregunta. Precisamente entonces conviene insistir en ella.

Comunidad Libre nace de una preocupación por la persona concreta: quien trabaja, sostiene una familia, cuida a un enfermo, emprende un negocio o participa en una asociación. La primera formulación del proyecto, recogida en ocho conversaciones, buscaba protegerla mediante propiedad accesible, comunidades fuertes, descentralización y límites constitucionales. Este libro desarrolla esos temas desde una orientación más exigente respecto del consentimiento. Si la libertad merece defensa frente al poder central, la merece también frente al poder local y frente a cualquier organización que reclame disponer de los demás.

El argumento parte de los derechos individuales y examina la pretensión de monopolizar el poder político. Si una institución impone obligaciones, debe justificar su autoridad; si ofrece protección, debe responder por los medios que utiliza. El examen alcanza también a las alternativas que proponemos. Cada tesis necesita razones propias y cada arreglo institucional debe poder someterse a crítica.

La expresión anarquismo libertario designa aquí una orientación individualista favorable a la propiedad legítima, los mercados abiertos y la cooperación voluntaria. La tradición anarquista comprende también corrientes que discrepan de esa teoría de la propiedad. El diálogo con Spooner, Tucker, Friedman, Chartier y otros autores hará visibles las diferencias. La claridad exige reconocerlas antes de buscar coincidencias.

Los capítulos distinguen tres planos. El primero es moral: qué puede exigirse legítimamente a una persona. El segundo es institucional: qué reglas permiten resolver conflictos y prestar servicios. El tercero es

histórico y práctico: cómo transformar estructuras existentes sin convertir a sus usuarios en material de experimento. Una conclusión moral no suministra por sí sola un mecanismo de financiación; un servicio eficaz tampoco obtiene por ese resultado un derecho ilimitado a la obediencia.

La comunidad ocupa un lugar central porque la cooperación es una capacidad humana que merece espacio para desarrollarse. Una sociedad libre puede sostener empresas, cooperativas, patrimonios comunes, asociaciones religiosas y proyectos de vida que nada tengan de comercial. Sus integrantes conservan derechos frente a cada organización. Esa condición impide que la pertenencia se transforme en propiedad sobre las personas.

El lector encontrará argumentos originales desarrollados a partir de los ocho episodios, referencias para contrastarlos y dificultades que siguen abiertas. El horizonte defendido es un orden de cooperación voluntaria. Las reformas propuestas para Costa Rica se valoran por su capacidad de aproximarse a ese horizonte y por sus consecuencias sobre quienes deben vivir la transición. El propósito del libro es dar razones para retirar privilegios al poder y devolver responsabilidad a las personas.

1. La libertad como límite moral

Una sociedad puede llenar sus documentos de derechos y conservar innumerables formas de obediencia forzosa. La dificultad aparece cuando alguien intenta ejercer una libertad que incomoda al administrador: abrir una escuela, organizar un servicio, rechazar una afiliación o disponer del fruto de su trabajo. En ese momento se descubre qué significaban las palabras solemnes. La libertad resulta sólida cuando impone límites a quienes tienen capacidad para impedirla.

La persona y la carga de la prueba

Partimos de una premisa moral: cada persona tiene una pretensión igual a dirigir su propia vida. Nadie nace investido de un título general para gobernar el cuerpo, el trabajo o la conciencia de otra. Afirmar esa igualdad no supone que todos posean iguales capacidades, necesidades o virtudes. Significa que esas diferencias requieren argumentos adicionales para justificar cualquier intervención y jamás equivalen, por sí mismas, a un derecho de dominio.

La expresión propiedad de uno mismo intenta captar esa jurisdicción personal. Conviene comprenderla con cuidado. Una persona tiene voluntad, memoria, vínculos y capacidad de revisar sus decisiones; su condición no se agota en la de un bien disponible en el mercado. En este libro, la autonomía personal incluye la imposibilidad de que un contrato convierta a alguien en propiedad perpetua de otro. Los compromisos pueden generar obligaciones patrimoniales, pero una firma carece de poder para abolir la condición de persona.

La prohibición de iniciar la violencia contra otros se desprende de la igualdad moral que adoptamos. Si alguien reclama libertad para elegir sus fines y simultáneamente se atribuye una autorización general para imponerlos a los demás, debe explicar la diferencia moral que justificaría ese privilegio. Su superioridad intelectual, su mayoría electoral o su seguridad acerca del bien común no resuelven la cuestión. Tener una

convicción profunda constituye una razón para argumentar; convertirla en una orden requiere otra justificación.

La no agresión ofrece así un criterio para examinar instituciones. Abarca la invasión física, las amenazas coercitivas y las apropiaciones obtenidas mediante fraude. También permite defenderse y exigir reparación frente a lesiones de derechos. La fuerza defensiva debe responder a una agresión identificable, respetar a terceros y guardar proporción con la protección necesaria. La doctrina pierde su sentido cuando se invoca para conceder al defensor una licencia ilimitada.

La regla necesita contenido

Pronunciar el principio no resuelve todos los conflictos. Ante una parcela disputada, primero hay que examinar quién posee un título legítimo. Ante una emisión contaminante, deben investigarse el daño y su relación causal con la actividad denunciada. Ante un contrato, corresponde establecer qué se acordó, qué información era relevante y si existió engaño. Un orden jurídico necesita procedimientos precisamente porque personas razonables pueden discrepar sobre esos hechos.

Imaginemos una asociación que instala una tubería atravesando el terreno de una vecina. Los beneficios del agua son indudables para sus miembros. Esa utilidad no demuestra que la vecina haya cedido un derecho de paso. La asociación debe negociar una servidumbre, encontrar otro trazado o demostrar un derecho anterior válido. La cantidad de beneficiarios puede orientar una solución técnica; no sustituye la investigación del título. El problema moral permanece aunque la asociación se llame municipio y sus representantes hayan sido elegidos.

También es posible que la propietaria registral haya recibido la parcela mediante un despojo. En ese supuesto, el documento no clausura la discusión. La protección de la propiedad exige atender al origen y a la transmisión del derecho. Confundir la defensa de los títulos legítimos con la defensa de cualquier posesión consolidada permitiría transformar la injusticia antigua en inmunidad presente. El capítulo quinto desarrollará esta diferencia.

Dependencia, dominación y consentimiento

El material inicial de Comunidad Libre utilizaba la libertad como no dominación, asociada a Philip Pettit. En esa concepción importa la capacidad de interferir arbitrariamente, incluso cuando todavía no se ha ejercido. Su preocupación por la vulnerabilidad aporta una objeción valiosa a cualquier teoría que se conforme con derechos formales. Su fundamento y sus consecuencias institucionales, sin embargo, difieren del criterio de no agresión adoptado aquí. Pettit, «Liberty as Non-Domination».

Una persona con un solo empleador posible enfrenta una vulnerabilidad que merece atención. Para evaluar la relación conviene investigar sus causas: barreras legales a la entrada, amenazas, endeudamiento fraudulento, ausencia de formación, enfermedad o escasez de oportunidades. Cada diagnóstico reclama una respuesta diferente. Llamar agresión a toda dependencia elimina distinciones necesarias; llamar libre a cualquier relación documentada por un contrato también puede encubrir abusos.

Pensemos en dos ofertas de empleo igualmente mal pagadas. Una proviene de un empresario que compite sin privilegios en una región pobre. La otra, de quien consiguió prohibir a sus competidores contratar trabajadores. La remuneración por sí sola no describe el problema moral completo. En el segundo caso existe además una restricción impuesta a las alternativas. En ambos puede ser deseable ampliar oportunidades, fortalecer asociaciones de trabajadores y facilitar el ahorro. Para corregirlos con justicia necesitamos saber qué ocurrió.

La pobreza reduce de manera severa lo que una persona puede hacer. Esa realidad impone una tarea de cooperación, aprendizaje y asistencia. El argumento libertario sostiene que la necesidad, por sí sola, no entrega a una autoridad una competencia ilimitada sobre bienes ajenos. Quien defienda una obligación coercitiva concreta debe explicar su alcance y su fundamento. Quien proponga ayuda voluntaria debe explicar cómo atenderá necesidades reales y reconocer los casos en que su organización resulte insuficiente.

Un criterio que también alcanza al reformador

La libertad se vuelve una regla seria cuando limita a quienes la defienden. Un reformador no adquiere derecho a despojar porque anuncie una futura sociedad de propietarios. Una organización privada tampoco queda exenta de responsabilidad por utilizar la palabra contrato. El mismo examen debe aplicarse al funcionario, al empresario, al dirigente comunal y al donante que pretenda convertir su ayuda en control sobre la vida del beneficiario.

Comunidad Libre adopta, por tanto, un punto de partida exigente y discutible: la igual jurisdicción de las personas sobre sus vidas y la necesidad de justificar cualquier fuerza ejercida contra ellas. A partir de él evaluaremos la propiedad, la asociación y la autoridad. La promesa que puede hacerse al lector es la de mantener ese examen incluso cuando sus conclusiones resulten incómodas para nuestra propia tradición.

Lecturas para contrastar

• Philip Pettit, *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*, 1997; edición enlazada de 1999: contrapunto sobre vulnerabilidad y poder arbitrario.

• Michael Huemer, *The Problem of Political Authority*, 2013: examen de la justificación moral de la autoridad política.

2. La persona real y las instituciones falibles

Ningún programa político puede reservar para sus adversarios todos los defectos humanos y asignar a sus administradores todas las virtudes. Si la codicia vuelve peligroso al comerciante, conviene examinar también al funcionario que decide quién puede comerciar. Si el ciudadano se equivoca, el experto conserva esa misma posibilidad aunque disponga de conocimientos especializados. La comparación entre instituciones debe comenzar colocando a seres humanos reales en cada una de ellas.

Cooperar sin dejar de ser distintos

Las personas persiguen fines diversos. Alguien trabaja para aumentar su ingreso; otra persona reduce su jornada para cuidar a su madre; un grupo aporta tiempo a una escuela comunitaria. Cada acción puede utilizar medios escasos y requerir previsión. El interés personal abarca compromisos afectivos y morales, además de ventajas materiales. Una explicación que reduzca toda conducta a dinero pierde capacidad para comprender la cooperación que pretende estudiar.

El individualismo que defendemos reconoce que las decisiones y las responsabilidades recaen finalmente en personas. Ese reconocimiento es compatible con una vida intensamente asociativa. Una orquesta interpreta una obra que ningún integrante podría ejecutar solo; su existencia requiere coordinación, aprendizaje y dirección. Nada de ello demuestra que su director deba gobernar la vida de los músicos fuera del encargo recibido. La cooperación puede producir capacidades comunes sin absorber a quienes participan en ella.

Este punto modifica la discusión sobre comunidad. La pregunta relevante consiste en determinar qué relaciones permiten compartir esfuerzos y asumir compromisos conservando derechos propios. La autonomía se aprende en gran parte mediante otras personas. Nuestra deuda de gratitud hacia ellas puede ser enorme. De esa deuda moral no se deduce automáticamente una jurisdicción política sobre todas nuestras decisiones.

Dos límites del conocimiento

Hayek examinó el problema del conocimiento disperso: la información útil para coordinar actividades se encuentra distribuida entre personas que conocen circunstancias particulares. Su ensayo de 1945 explica por qué el sistema de precios puede comunicar parte de esa información sin concentrarla previamente en una sola mente. Esa aportación sostiene una crítica de la planificación central; no demuestra, por sí sola, toda la teoría política de una sociedad sin Estado. Hayek, «The Use of Knowledge in Society».

La racionalidad limitada, asociada a Herbert Simon, señala otra dificultad: las capacidades humanas para procesar información y decidir son finitas. Los dos problemas se relacionan, pero deben distinguirse. Incluso si una organización reuniera muchos datos, sus miembros seguirían enfrentando límites de atención, cálculo y tiempo. Simon, conferencia Nobel de 1978.

Consideremos una panadería que anticipa una caída en las ventas porque su dueño conoce el cierre temporal de una escuela cercana. Ese conocimiento puede llegar tarde a una oficina que registra promedios mensuales. A su vez, el panadero puede interpretar mal la situación y producir demasiado. La descentralización permite utilizar información próxima; la posibilidad de corregir pérdidas permite revisar la decisión. Ambas ventajas requieren condiciones: contabilidad comprensible, ausencia de rescates privilegiados y libertad para que otros prueben alternativas.

Tampoco conviene imaginar que un precio contiene toda la información moralmente relevante. Puede omitir daños impuestos a terceros o reflejar restricciones coercitivas previas. El análisis económico debe acompañarse de una investigación sobre derechos y responsabilidades. Una señal útil para coordinar intercambios no absuelve por sí misma las condiciones bajo las cuales se produjo.

El error debe poder corregirse

Las instituciones difieren en la forma de distribuir las consecuencias de una mala decisión. Quien administra una mutual puede equivocarse al calcular reservas; quien dirige un servicio público también. Interesa saber quién detecta el error, quién paga sus costos, quién puede sustituir al responsable y qué ocurre con los usuarios mientras se corrige. Declarar privada o pública a una organización deja todavía abiertas esas preguntas.

La competencia ofrece un mecanismo de corrección cuando las alternativas son accesibles y los afectados poseen información suficiente. Una escuela que incumple sus compromisos puede perder estudiantes. Pero cambiar de escuela puede ser costoso, sobre todo para un niño con necesidades particulares. Un diseño serio debe prever continuidad, acceso a expedientes y resolución de reclamaciones. La posibilidad abstracta de cambiar de proveedor necesita condiciones concretas para resultar practicable.

Las auditorías cumplen una función semejante. Una firma auditora puede verificar cuentas; también puede depender excesivamente del cliente al que evalúa. Hace falta examinar incentivos, responsabilidades y conflictos de interés. Añadir un sello de certificación sin investigar su significado apenas desplaza la confianza. La pregunta institucional reaparece en cada nivel porque ningún procedimiento convierte a sus participantes en infalibles.

Virtud y poder

El pasaje de *El Federalista* n.º 51 sobre la necesidad de controlar al gobierno sigue siendo pertinente para esta discusión. Su solución pertenece al constitucionalismo: organiza contrapesos dentro de una estructura estatal. Aquí lo tomamos como interlocutor sobre el problema de limitar a quienes mandan, sin adjudicarle la conclusión anarquista. *El Federalista*, n.º 51, 1788.

Las virtudes cívicas también importan. Una sociedad en la que se normalizan el fraude, la intimidación o la indiferencia ante el daño tendrá dificultades bajo cualquier régimen. Cumplir compromisos, cuidar bienes compartidos y admitir errores son hábitos que reducen costos de cooperación. La libertad permite cultivarlos en múltiples instituciones. Su

valor no concede a una autoridad el derecho a imponer una vida moral completa.

La advertencia de Acton sobre los efectos corruptores del poder puede entenderse como una razón para exigir responsabilidad a quienes gozan de mayores facultades. Su carta a Mandell Creighton se ocupaba del juicio moral sobre personajes investidos de autoridad. Retener ese contexto evita transformar una observación histórica y moral en una ley mecánica según la cual toda persona con poder actuará necesariamente del mismo modo. Acton, correspondencia con Creighton, 1887.

La persona real es capaz de afecto y oportunismo, de aprendizaje y autoengaño. Una comunidad libre debe admitir esa mezcla. Su defensa institucional consiste en ofrecer espacios para cooperar, reglas para atribuir responsabilidades y oportunidades para abandonar arreglos que fracasan. La confianza crece cuando puede someterse a comprobación. La autoridad merece ser tanto más limitada cuanto mayor sea su capacidad de trasladar a otros las consecuencias de sus errores.

Lecturas para contrastar

• Friedrich A. Hayek, «The Use of Knowledge in Society», 1945.

• Herbert A. Simon, «Rational Decision-Making in Business Organizations», conferencia Nobel de 1978.

• James Madison, atribución habitual de *El Federalista*, n.º 51, 1788; la edición enlazada conserva la indicación histórica «Hamilton or Madison».

• Lord Acton, correspondencia con Mandell Creighton, especialmente la carta del 5 de abril de 1887.

3. Comunidad, pertenencia y derecho de salida

Una comunidad comienza a tomar forma cuando varias personas reconocen que pueden sostener juntas algo valioso: una biblioteca, una red de cuidados, un sistema de riego, un lugar de culto. Sus miembros aportan recursos, elaboran reglas y aprenden a resolver desacuerdos. La continuidad de ese esfuerzo crea costumbres y confianza. Hay en ello una dimensión de la vida humana que ninguna descripción exclusivamente administrativa logra captar.

La libertad puede fortalecer esos vínculos porque permite que la pertenencia tenga significado. Quien elige colaborar asume una responsabilidad propia. Quien obedece bajo amenaza puede cumplir tareas idénticas, pero su conducta ofrece una evidencia distinta acerca del valor que atribuye a la asociación. Una institución interesada en conservar miembros debe escuchar razones que una institución financiada compulsivamente puede permitirse ignorar.

El consentimiento tiene un alcance

El consentimiento debe referirse a obligaciones comprensibles. Una firma al pie de un documento ininteligible, una condición deliberadamente ocultada o una promesa obtenida mediante amenaza no bastan para establecer una relación voluntaria. Tampoco basta la mera presencia en un territorio. Vivir en una casa no demuestra haber aprobado todas las decisiones que una organización adopte alrededor de ella.

Supongamos que treinta familias constituyen una cooperativa de agua. Acuerdan aportes, derechos de uso, mantenimiento, un procedimiento para modificar tarifas y una forma de liquidar participaciones. La mayoría puede decidir dentro de las facultades que los miembros le concedieron. Si más tarde pretende controlar la educación de sus hijos, ha cambiado la materia del acuerdo. La existencia de una regla de votación no demuestra que esa regla tenga competencia sobre cualquier aspecto de la vida.

Una asociación puede exigir el cumplimiento de obligaciones válidas y reclamar reparación por incumplimientos. Salir de ella no borra una deuda

ya contraída ni autoriza a destruir bienes comunes. Al mismo tiempo, la reparación patrimonial no permite encerrar a un miembro, apoderarse indefinidamente de su trabajo o imponerle una identidad. Conviene acordar desde el inicio cómo se calculan las obligaciones pendientes y cómo se resuelven los desacuerdos al retirarse.

El derecho de salida pierde fuerza si su ejercicio obliga a abandonar bienes propios sin justificación o si todos los servicios indispensables quedan sujetos a un solo administrador. Por eso la estructura de la asociación importa tanto como su acta fundacional. Separar servicios, reconocer participaciones y prever accesos puede reducir dependencias futuras. Tales arreglos necesitan claridad contractual y límites frente a terceros que nunca aceptaron sus reglas.

Bienes compartidos y pluralidad de formas

La propiedad común puede ser una forma de cooperación voluntaria. Una biblioteca de una asociación pertenece a sus titulares conforme a reglas compartidas; una herramienta puede tener varios copropietarios; una cooperativa puede contratar trabajadores que también sean socios. La legitimidad debe examinarse según la adquisición y el funcionamiento de esos derechos. La elección entre formas organizativas corresponde, en principio, a quienes aportan los recursos y asumen las responsabilidades.

Elinor Ostrom mostró la importancia de estudiar los arreglos concretos mediante los cuales comunidades gestionan recursos compartidos. Su investigación atiende a reglas, vigilancia, resolución de conflictos y relaciones entre escalas institucionales. Sirve para ampliar el repertorio de posibilidades de Comunidad Libre. No permite adjudicarle una defensa general de la abolición del Estado ni presumir que toda comunidad administrará bien cualquier recurso. Ostrom, conferencia Nobel de 2009.

Imaginemos un sistema de riego gestionado por sus usuarios. Las reglas deben contemplar disponibilidad estacional, mantenimiento y conflictos entre quienes se encuentran aguas arriba y aguas abajo. La cercanía facilita ciertos conocimientos y también puede facilitar el favoritismo. Un diseño que permita registrar decisiones, revisar sanciones y recurrir a un árbitro independiente puede responder a ambos problemas. Su eficacia tendrá que comprobarse en esa situación, con esos usuarios y ese recurso.

Las asociaciones tampoco pueden decidir unilateralmente sobre los ajenos. Un acuerdo entre agricultores no los autoriza a contaminar el abastecimiento de una población vecina. El consentimiento de los participantes delimita la organización interna; los derechos de terceros delimitan su actuación externa. La autonomía comunitaria termina donde necesita convertir a otras personas en contribuyentes, subordinados o receptores involuntarios de daños.

Tradición y pluralismo

Las tradiciones conservan conocimientos, relatos y prácticas que ninguna generación produce desde cero. Pueden enseñar paciencia, reciprocidad y respeto por compromisos que no ofrecen un rendimiento inmediato. Su valor se mantiene abierto al juicio de las personas que las reciben. Una práctica heredada debe poder defenderse mediante razones y experiencia, especialmente cuando determina quién puede hablar, trabajar o participar.

Tocqueville ofrece una referencia importante para estudiar asociaciones y costumbres democráticas. El interés de su obra para este libro reside en la atención que presta a formas de cooperación entre ciudadanos. Esa afinidad no lo convierte en anarquista ni permite atribuirle las conclusiones políticas de este libro. Tocqueville, *Democracy in America*, segundo volumen, 1840.

Una comunidad religiosa puede pedir a sus miembros prácticas exigentes. Una asociación cultural puede seleccionar su repertorio. Un grupo cooperativo puede preferir formas de trabajo menos rentables por razones de igualdad interna. La libertad de asociación incluye proyectos que otros juzguen equivocados. Sus límites aparecen ante violencia, fraude, vulneración de obligaciones válidas o lesiones de derechos, incluidos los de niños y personas dependientes. El desacuerdo moral y la agresión requieren respuestas distintas.

Las familias merecen una precisión especial: los niños no ingresan mediante un contrato y dependen de cuidados. Su protección exige deberes de quienes los tienen a su cargo y mecanismos de intervención frente al abuso. El lenguaje de la voluntariedad adulta no puede trasladarse sin más a esas relaciones. El capítulo octavo vuelve sobre este problema, que obliga a una teoría libertaria a desarrollar una concepción de responsabilidad además de una teoría del consentimiento.

El municipio ante la misma pregunta

La administración cercana puede conocer mejor ciertas necesidades. También puede encontrarse bajo el control de una red familiar o económica difícil de desafiar. Su escala no determina la legitimidad de sus atribuciones. Trasladar una potestad coercitiva desde la capital hasta una oficina cantonal deja pendiente la cuestión de quién la autorizó y hasta dónde puede ejercerse.

Comunidad Libre valora la descentralización cuando abre alternativas y reduce imposiciones. El horizonte final exige que las asociaciones presten servicios bajo derechos definidos y acuerdos revisables. Entre ese horizonte y las municipalidades actuales existe una distancia institucional que debe reconocerse. La comunidad que defendemos se construye mediante cooperación entre personas que conservan su capacidad de disentir y sus derechos al hacerlo.

Lecturas para contrastar

• Elinor Ostrom, «Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems», conferencia Nobel de 2009.

• Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, segundo volumen, 1840; segunda parte, discusión de las asociaciones civiles.

• Lysander Spooner, *No Treason. No. VI: The Constitution of No Authority*, 1870: contrapunto sobre consentimiento y obligación política.

4. El monopolio político y la sociedad que lo precede

La pregunta decisiva sobre el Estado no es cuánto cuesta, sino qué derecho tiene a exigir obediencia. Un presupuesto austero puede financiar una injusticia; una oficina eficiente puede ejecutar una orden ilegítima. Antes de calcular el tamaño conveniente de la administración debemos examinar el título de su autoridad. Si un particular carece de derecho a imponer una contribución, prohibir una actividad pacífica o reservarse un servicio por la fuerza, corresponde explicar qué transforma esas acciones cuando las realiza un funcionario.

La respuesta habitual invoca una necesidad: necesitamos seguridad, justicia, caminos, coordinación. Pero enumerar necesidades no demuestra quién debe satisfacerlas ni qué medios puede emplear. Necesitar alimento no otorga a un productor el derecho a impedir que otros cultiven. Quien sostiene que ciertos servicios requieren un monopolio territorial debe presentar un argumento adicional. El debate comienza precisamente donde suele darse por terminado: entre reconocer la importancia de una función y conceder a una organización la exclusividad para ejercerla.

La función social y la exclusividad política

La objeción alcanza al núcleo del poder político. Si la legitimidad depende del consentimiento y del respeto a derechos, reducir una administración no justifica automáticamente los impuestos y la jurisdicción exclusiva que conserva. El horizonte de este libro es una sociedad de relaciones voluntarias sin ese privilegio institucional. El Estado mínimo constituye una posición distinta, aunque ambos enfoques puedan apoyar reducciones concretas del poder. Esta distinción ordena nuestro proyecto: reducir una imposición puede ser un avance sin convertir la imposición restante en un principio de justicia.

Decir que la sociedad precede al Estado expresa aquí una prioridad explicativa y moral, no una cronología universal. Las personas necesitan comunicarse, producir, intercambiar y formar vínculos para que cualquier administración pueda existir. La cooperación no recibe toda su sustancia

de un decreto. Una legislación puede reconocer prácticas, facilitar acuerdos o impedir abusos; también puede deformarlos. Por ello, la desaparición de una oficina no equivale por definición a la desaparición de la función social que esa oficina declara representar.

La cooperativa examinada en el capítulo anterior permite distinguir coordinación y soberanía. Sus acuerdos justifican obligaciones delimitadas; no le conceden competencia general sobre los residentes ni facultad de impedir que terceros organicen alternativas. La semejanza administrativa entre organizaciones con distinto origen no elimina la diferencia moral entre sus respectivas facultades.

Consentir, votar y delegar

El consentimiento merece especial cuidado porque la política lo invoca con demasiada facilidad. Haber nacido en un territorio no constituye una firma. Usar un camino cuya financiación ya fue impuesta tampoco demuestra aceptación de todas las condiciones del régimen. Votar puede expresar apoyo, resignación o un intento defensivo de evitar un resultado peor. Spooner obliga a distinguir estos comportamientos de un contrato individual efectivo; su crítica se dirige precisamente a la presunción de que una constitución vincula a quienes nunca la suscribieron (Spooner, *No Treason*, VI, 1870).

La regla mayoritaria resuelve ciertos desacuerdos dentro de una asociación cuando existe un acuerdo previo sobre su alcance. No crea por sí sola derechos contra terceros. Diez socios pueden elegir al administrador conforme a sus estatutos; no pueden votar que un vecino financie la asociación. También el delegado recibe facultades limitadas: elegir a alguien no significa autorizar cualquier conducta futura. Ningún procedimiento convierte automáticamente una competencia restringida en soberanía ilimitada sobre las personas que participan en él.

La proximidad del poder

De aquí nace nuestra reserva frente al municipalismo entendido como solución suficiente. Acercar las decisiones puede hacer visible al responsable y facilitar la vigilancia, pero también acercar la amenaza. Un alcalde que castiga al disidente no adquiere legitimidad porque sea conocido en el barrio. El traslado de atribuciones desde la capital merece apoyo cuando disminuye imposiciones y amplía alternativas; exige crítica cuando reparte entre autoridades menores la misma facultad de exigir obediencia. La escala permite estudiar un problema; no resuelve su dimensión moral.

También el derecho de salida necesita contenido. Si abandonar una jurisdicción exige vender precipitadamente una casa, romper vínculos familiares y perder el acceso a bienes propios, la salida tiene un costo que no puede borrarse con una consigna. Pero la respuesta no consiste en declarar voluntaria cualquier institución de la cual sea físicamente posible escapar. Hace falta proteger la disidencia donde la persona vive, la posibilidad de contratar alternativas y los derechos adquiridos. Marcharse es una facultad; no debe convertirse en condición para dejar de sufrir una injusticia.

Reformar con una dirección reconocible

Esta perspectiva permite valorar reformas sin confundirlas con el destino final. Una reducción tributaria puede disminuir recursos obtenidos coercitivamente. La eliminación de una licencia puede abrir una actividad a nuevos participantes. Una garantía procesal puede frenar abusos. Ninguno de esos cambios prueba que toda recaudación restante, licencia superviviente o autoridad beneficiada sea legítima. La transición debe juzgarse por las libertades concretas que recupera, por las dependencias que reduce y por las nuevas facultades coercitivas que eventualmente introduce.

La exigencia práctica es igualmente seria. Si una población depende de un servicio monopolizado, desmontar sus restricciones requiere identificar bienes, contratos, obligaciones y alternativas de provisión. No basta cambiar el nombre del propietario ni entregar una exclusividad pública a una empresa favorecida. Hay que permitir entrada, aclarar responsabilidades y evitar que el costo de una transformación recaiga

arbitrariamente sobre quienes menos capacidad tienen para responder. La prudencia organiza la ejecución; no aporta por sí misma una justificación moral al monopolio.

Comunidad Libre propone, por tanto, medir el poder mediante una pregunta que atraviesa todas las escalas: ¿qué puede rechazar pacíficamente una persona sin perder la protección de sus derechos? Cuanto más extensa sea la lista de actividades sujetas a autorización, más estrecho será su espacio de decisión. Construir instituciones libres exige ampliar ese espacio, sostener capacidades sociales y examinar cada privilegio de mando. La sociedad no debe presentarse eternamente como solicitante ante una autoridad cuya competencia nadie está autorizado a discutir.

Notas de lectura. Spooner, *No Treason*, VI (1870), para examinar la obligación política y el consentimiento. Los ejemplos institucionales y los criterios de transición de este capítulo son propuestas del presente libro.

5. Propiedad legítima y mercados sin privilegios

Una defensa seria de la propiedad debe comenzar preguntando de dónde procede. El registro de un patrimonio demuestra una situación jurídica; no agota su examen moral. Una fortuna puede resultar de inventar productos útiles, ahorrar y asumir riesgos. También puede incorporar despojos, concesiones excluyentes o transferencias obtenidas mediante influencia política. La magnitud del patrimonio no decide entre esas posibilidades. Absolver al rico por ser rico y condenarlo por el mismo motivo son dos maneras de evitar la investigación que importa.

El origen de un derecho

El criterio que adoptamos distingue adquisición legítima, transferencia voluntaria y reparación de una invasión. Si un título nace de un despojo, protegerlo sin examinar su origen podría perpetuar la lesión del derecho que pretendemos defender. De esa distinción se sigue una tarea exigente: identificar qué bien fue arrebatado, a quién corresponde una reclamación y qué pruebas permiten sostenerla. Una teoría de derechos pierde coherencia si protege únicamente la posesión presente e ignora los actos que la produjeron.

La adquisición originaria plantea el problema anterior a todo intercambio: cómo puede establecerse un derecho exclusivo sobre un recurso que carece de titular. Adoptamos como orientación la apropiación mediante un uso o transformación efectivos de recursos verdaderamente no poseídos, con límites identificables y sin invadir derechos ajenos. Colocar una bandera sobre un valle no basta para apropiarse de todo cuanto contiene. Tampoco basta llamar improductivo a un territorio cuyos habitantes utilizan de una manera que el recién llegado no comprende. El uso comunal, estacional o consuetudinario exige investigación y puede revelar derechos que un registro central omitió.

Locke constituye un antecedente fundamental de la discusión sobre trabajo y apropiación. Su capítulo sobre propiedad incluye condiciones y problemas que no desaparecen al invocar su nombre. La teoría patrimonial

adoptada aquí debe argumentarse por sí misma; no pretendemos presentarla como transcripción de todas sus conclusiones. Que alguien trabaje sobre un recurso previamente ajeno tampoco lo convierte, por ese solo hecho, en propietario: construir una mesa con madera robada deja subsistente la reclamación del perjudicado. Locke, *Segundo tratado sobre el gobierno*, capítulo V.

Restituir, transmitir y abrir el acceso

La restitución tampoco debe confundirse con repartir patrimonios conforme a un diseño de igualdad. Si una familia acredita que fue despojada de una finca, su reclamación se refiere a esa injusticia y requiere un procedimiento capaz de examinarla. Si alguien propone fraccionar todas las fincas por superar cierta superficie, aplica un criterio distinto. La primera cuestión es quién tiene derecho sobre un bien; la segunda impone un resultado distributivo. Mezclarlas permite que tanto el usurpador como el redistribuidor eludan la carga de justificar sus actos.

La herencia merece la misma claridad. Quien dispone legítimamente de bienes puede donarlos y establecer su transmisión al morir. El hecho de que el receptor no los haya producido no convierte la transferencia en agresión. Lo decisivo es la facultad de quien los transmite, no el mérito que un tercero atribuya al beneficiario. Heredar un taller y heredar una concesión que impide competir a otros son situaciones diferentes. La libertad patrimonial protege la primera; no inmuniza la segunda frente al examen del privilegio.

Por eso preferimos hablar de una economía abierta a nuevos propietarios antes que prometer una distribución predeterminada de la propiedad. Eliminar barreras de entrada, reconocer derechos demostrables y permitir diversas formas de asociación amplía posibilidades sin garantizar resultados idénticos. Una cooperativa de trabajadores, una empresa familiar y una sociedad de inversionistas pueden competir bajo ese principio. La organización interna no necesita ajustarse a un único modelo. La propiedad compartida mediante acuerdo pertenece al mismo universo de libertad que la propiedad individual.

Hernando de Soto ha destacado la importancia de representar jurídicamente activos para facilitar su utilización económica. La idea resulta pertinente para quien posee una vivienda o un taller cuyo derecho

es difícil de acreditar. Su alcance debe precisarse: un título documentado puede facilitar transacciones, pero no crea por sí solo clientes, solvencia ni crédito. La formalización debe reconocer derechos demostrables y permitir impugnar errores; de otro modo podría consolidar precisamente el despojo que una economía de propietarios pretende combatir. De Soto, *The Mystery of Capital*, 2000.

Competencia y responsabilidad

Imaginemos a una costurera que desea vender desde su casa. Cada autorización costosa que carece de relación demostrable con un daño a terceros favorece a quienes ya pueden pagarla. Suprimirla no le entrega una renta asegurada: tendrá que ofrecer calidad, cumplir acuerdos y responder por perjuicios. Le devuelve algo anterior al éxito económico, la posibilidad de intentarlo. Este ejemplo muestra por qué el análisis del mercado debe observar a quienes todavía no han podido entrar, además de a las empresas que ya existen.

La competencia tampoco se mide únicamente contando establecimientos. Dos proveedores protegidos por una prohibición de entrada pueden disfrutar de un privilegio conjunto; un productor excepcionalmente eficiente puede atraer numerosos clientes sin impedir que aparezcan rivales. Investigar acuerdos coercitivos, fraude y barreras legales resulta más esclarecedor que condenar automáticamente una cuota de mercado. Esto no supone que toda concentración sea inocua. Significa que debemos especificar el mecanismo del daño y evitar remedios que concedan nuevas ventajas a actores capaces de capturar al regulador.

Los precios, las ganancias y las pérdidas ayudan a comparar decisiones, pero su utilidad depende de quién soporta las consecuencias. Una empresa que recibe rescates mientras conserva los beneficios opera bajo una asimetría política. Una concesión que garantiza ingresos y obliga a los usuarios a comprar puede conservar apariencia empresarial mientras elimina la disciplina del rechazo. Abrir un mercado exige revisar esas condiciones. Privatizar ingresos y socializar pérdidas no constituye una defensa coherente de la responsabilidad patrimonial.

El mismo criterio alcanza al comercio exterior. Una frontera política no convierte en agresión un intercambio pacífico. La apertura debe permitir comprar y vender sin privilegios reservados a productores favorecidos.

También exige examinar obligaciones contractuales y costos de transición; prometer beneficios idénticos e inmediatos a todas las actividades sustituiría el análisis por una consigna.

Dinero, ahorro y ayuda mutua

El dinero requiere una disciplina semejante. Si una autoridad amplía los medios de pago para financiar sus obligaciones, puede alterar precios relativos y redistribuir capacidad de compra; el efecto depende de cómo entra el dinero y de cómo responde la economía. Pero una subida del costo de vida también puede reflejar escasez de bienes, cambios de demanda u otros factores. No todo aumento de precios demuestra una maniobra fiscal. Defender moneda y ahorro exige estudiar mecanismos concretos, contratos y riesgos, en lugar de emplear «inflación» como explicación universal.

La libertad monetaria que aquí proponemos exige información comprensible sobre respaldo, convertibilidad y obligaciones de cada emisor. No ofrece una promesa de estabilidad absoluta ni convierte cualquier instrumento privado en dinero confiable. Un contrato engañoso sigue siendo engañoso aunque lo emita una entidad sin participación estatal. El ahorrante debe poder comparar alternativas y reclamar por incumplimiento. También debe conocer qué pérdidas acepta, porque ocultar riesgos para atraer depósitos vulnera la responsabilidad que una economía libre pretende fortalecer.

La ayuda mutua tiene un lugar propio en esta economía. Una asociación puede financiar becas, una cooperativa ofrecer cuidados y una mutual organizar prestaciones mediante aportes acordados. Sus compromisos deben ser transparentes: cobertura, exclusiones, reservas y procedimientos de reclamación. No basta invocar solidaridad para ignorar la insolvencia, ni competencia para suponer que nadie quedará desatendido. Los casos difíciles, incluidos quienes no pueden aportar o necesitan cuidados prolongados, requieren recursos, donaciones y diseños verificables. Su solución no está demostrada por la simple coherencia de un principio.

La aspiración es construir una prosperidad cuyo crecimiento amplíe capacidad de elección y cuya organización no dependa de favores políticos. El trabajador debe poder asociarse y negociar; el consumidor, comparar y rechazar; el emprendedor, entrar sin comprar protección; la víctima, reclamar aunque el responsable sea poderoso. Estas facultades tienen valor incluso cuando no producen los resultados que deseamos. Una comunidad libre no garantiza una distribución final de riqueza: exige que los medios empleados para adquirirla, conservarla y transmitirla respeten derechos.

Notas de lectura. Locke, *Segundo tratado sobre el gobierno*, capítulo V, para examinar trabajo y apropiación; Hernando de Soto, *The Mystery of Capital* (2000), para discutir representación jurídica de activos. Las propuestas monetarias y mutuales de este capítulo requieren evaluación institucional; no se presentan como resultados empíricos establecidos.

6. Justicia, defensa y límites al poder

La justicia debe proteger a una persona incluso cuando no resulte un cliente atractivo. Esta exigencia impide reducir el problema del derecho a una compraventa de servicios. Es posible pagar por representación, investigación o protección; no es legítimo comprar la facultad de agredir ni la inmunidad frente a una reclamación fundada. Una teoría libertaria de la justicia fracasa si sustituye la arbitrariedad del funcionario por la del financiador. El derecho de la víctima no depende del presupuesto que pueda dedicar a defenderlo.

Normas, prueba y ejecución

Conviene separar tres cuestiones: qué conductas lesionan derechos, cómo se determina que una lesión ocurrió y quién ejecuta una decisión justificada. Un monopolio estatal reúne buena parte de esas facultades, pero su unidad administrativa no garantiza imparcialidad. Tampoco su división entre organizaciones garantiza justicia. El problema consiste en diseñar controles que alcancen al investigador, al árbitro y al ejecutor, de modo que ninguno pueda convertir su función en una autorización para imponer su interés al resto.

Molinari abrió una discusión radical al extender la crítica del monopolio a la producción de seguridad (*The Production of Security*, 1849). Friedman explora arreglos donde agencias distintas negocian procedimientos y resolución de conflictos (*The Machinery of Freedom*, tercera edición, 2014). Estas propuestas permiten formular alternativas al proveedor territorial exclusivo; no demuestran que cualquier mercado de protección sea pacífico. La presencia de armas, información desigual y víctimas que nunca contrataron obliga a un examen más exigente que el de un servicio ordinario.

Consideremos un conflicto entre una familia y una empresa acusada de contaminar su pozo. Ambas tienen representantes diferentes. Un procedimiento aceptable necesita preservar muestras, permitir peritajes contrapuestos y establecer quién decide sobre la calidad de la prueba. La

empresa no puede elegir unilateralmente a su juez; la familia tampoco puede convertir una sospecha en autorización para destruir instalaciones. El caso exige acreditar daño, causalidad y responsabilidad. Su dificultad muestra por qué definir derechos es indispensable y, al mismo tiempo, insuficiente para resolver todas las controversias.

Las garantías de quien reclama y de quien responde

Nuestro criterio para evaluar cualquier arreglo comienza con garantías concretas: conocimiento de la acusación, oportunidad efectiva de responder, acceso a las pruebas y una decisión motivada. Debe existir revisión cuando aparezcan errores o conflictos de interés. La imparcialidad exige revelar vínculos relevantes entre quien juzga y las partes; la independencia pierde sentido si esas relaciones permanecen ocultas. Estas condiciones son propuestas normativas del libro, no características que podamos atribuir automáticamente a una organización por llamarse pública, privada o comunitaria.

El consentimiento al arbitraje merece especial vigilancia. Una cláusula comprensible y aceptada dentro de un contrato no equivale a una obligación impuesta a terceros. Tampoco autoriza a encubrir delitos, destruir pruebas o sustraer derechos de quien nunca participó en el acuerdo. Hay que distinguir la elección del procedimiento de la renuncia absoluta a toda defensa. La jurisdicción de un árbitro y el alcance de una decisión requieren justificación; multiplicar proveedores no elimina esa exigencia ni resuelve por sí mismo las disputas sobre competencia.

Para limitar errores y abusos podrían combinarse publicidad de reglas, registros de decisiones compatibles con la privacidad, revisión independiente y responsabilidad patrimonial por actuaciones injustificadas. Seguros y garantías podrían favorecer la reparación cuando una organización cause daños, siempre que sus condiciones sean solventes y exigibles. Son mecanismos hipotéticos que deben probarse. Un sello de auditoría puede ser comprado; una garantía puede resultar insuficiente; una reputación puede manipularse. Cada control necesita examen, y ninguno vuelve innecesaria la capacidad de reclamar contra quien lo administra.

El peligro de una nueva autoridad sin límites

La objeción más fuerte pregunta qué impediría que las agencias de protección se aliaran para extorsionar. No basta responder que la violencia cuesta dinero: también puede producir beneficios para quienes logran imponerla. La entrada de competidores, los acuerdos de arbitraje y la pérdida de clientes podrían limitar esos incentivos, pero dependen de condiciones que una coalición armada podría destruir. Una sociedad libre tendría que defender la posibilidad real de cambiar de proveedor, impedir privilegios territoriales y mantener responsabilidad individual por agresiones. Si una agencia impone tributos y excluye rivales mediante fuerza, reproduce el problema político criticado.

La defensa legítima, además, tiene límites propios. Repeler una agresión no concede potestad ilimitada sobre el agresor ni sobre personas ajenas. La respuesta debe guardar proporción con la amenaza y terminar cuando desaparece la necesidad que la justifica. Confundir protección con castigo inmediato favorece errores irreparables. La reparación posterior requiere pruebas y procedimientos; no debe servir como pretexto para convertir una acusación en culpabilidad. Estos límites obligan tanto al vecino que se defiende como al agente profesional que actúa por encargo.

Acceso a la justicia y límites de la evidencia

La protección de quienes carecen de recursos plantea otra dificultad que no conviene esconder. Fondos de asistencia, representación gratuita, mutuales y apoyo comunitario son posibilidades, no garantías universales de cobertura. Deben estudiarse financiación, continuidad y acceso efectivo, especialmente frente a adversarios ricos. Una institución se evalúa también por sus casos abandonados. La comparación con sistemas estatales debe utilizar problemas y resultados equivalentes: demoras, errores, costos, reparación y acceso. Elegir ejemplos favorables de un modelo y fallas extremas del otro solo produce propaganda.

Los estudios de Benson sobre instituciones jurídicas no estatales ofrecen materiales para esa comparación (*The Enterprise of Law*, 1990; reedición de 2011). Su argumento invita a investigar la relación entre normas, incentivos y responsabilidad. Los casos históricos, sin embargo, requieren contexto: quiénes quedaron excluidos, qué poderes coexistían y qué conflictos pudieron resolver. Que ciertas funciones se hayan prestado fuera

de un monopolio no acredita automáticamente el funcionamiento de una sociedad contemporánea enteramente organizada de ese modo.

Durante una transición, las garantías constitucionales pueden contener daños reales: límites a la detención, protección del disidente y responsabilidad de los funcionarios. Su valor práctico no convierte al texto constitucional en fuente ilimitada de autoridad. Deben servir para ampliar defensas mientras se desarrollan alternativas evaluables. El horizonte de Comunidad Libre exige una justicia capaz de someter a examen a todos sus operadores. Ninguna toga, uniforme, contrato o mayoría debe colocar a alguien fuera del alcance de la responsabilidad por sus actos.

Notas de lectura. Molinari, *The Production of Security* (1849), para el argumento contra la exclusividad de la seguridad. David D. Friedman, *The Machinery of Freedom*, tercera edición (2014), para alternativas institucionales. Benson, *The Enterprise of Law* (1990; reedición de 2011), para investigación histórica y económica. Los procedimientos aquí propuestos no se atribuyen literalmente a estos autores ni se presentan como eficacia demostrada.

7. Costa Rica: una transición hacia la cooperación voluntaria

Una doctrina política revela su carácter cuando pasa del principio al presupuesto, del derecho declarado al servicio que una persona necesita mañana. Es sencillo denunciar la dependencia; más difícil es deshacer las instituciones que la producen sin descargar su costo sobre quienes tuvieron menos capacidad de elegirlas. Comunidad Libre propone para Costa Rica una dirección: ampliar la cooperación voluntaria y reducir el ámbito de las relaciones impuestas. Lo que sigue es una propuesta filosófica e institucional, cuya viabilidad constitucional, jurídica y financiera requiere estudios específicos. No describe la legislación vigente ni pretende sustituir un proyecto de ley.

La dirección y las condiciones

El criterio de avance no será cuántas competencias cambian de oficina, sino cuántas decisiones recuperan las personas. Una reforma puede reducir ministerios y conservar intactos los privilegios. Puede transferir un monopolio a una empresa y empeorar la posición del usuario. Puede municipalizar una obligación sin volverla voluntaria. Cada medida debe responder preguntas concretas: ¿quién puede negarse?, ¿qué alternativas existen?, ¿quién asume las pérdidas?, ¿cómo reclama el perjudicado? Un ahorro presupuestario obtenido mediante nuevos privilegios no demuestra progreso hacia la libertad.

La transición empezaría por conocer aquello que se propone transformar. Haría falta identificar activos, deudas, compromisos contractuales, prestaciones y beneficiarios, además del costo completo de cada servicio. La información debería permitir distinguir al proveedor del servicio, al financiador y al usuario. Esta separación hace visible una cuestión frecuentemente oscurecida: abrir la provisión a varios competidores no modifica por sí sola el carácter obligatorio de su financiamiento. Si este subsiste durante una etapa, debe reconocerse como una concesión transitoria y evaluarse separadamente.

Abrir oportunidades y hacer visible el privilegio

La revisión de permisos y restricciones tendría como finalidad retirar obstáculos que protegen a proveedores instalados o prohíben actividades pacíficas sin una justificación suficiente. No bastaría con digitalizar la solicitud de autorización. Antes habría que preguntar por qué se exige. A la vez, eliminar un trámite no extingue la responsabilidad por fraude, daños o incumplimiento contractual. La libertad de producir exige que las víctimas puedan reclamar y que el productor soporte las consecuencias de sus decisiones.

La transparencia acompañaría esta revisión. Contratos, adjudicaciones, criterios de selección, conflictos de interés y ejecución presupuestaria deberían poder examinarse mediante información comprensible y reutilizable. La publicidad del poder tiene límites distintos de la intimidad del ciudadano: fiscalizar gastos no requiere exhibir historiales médicos, domicilios de personas amenazadas o expedientes individuales de asistencia. También deben medirse los resultados. Interesan los costos de entrada, el tiempo necesario para iniciar una actividad, la cantidad de proveedores efectivos y la resolución de reclamaciones; no el número de formularios convertidos en páginas web.

La distinción entre mercado y privilegio resulta aquí decisiva. La antología *Markets Not Capitalism*, editada por Gary Chartier y Charles W. Johnson en 2011, ofrece argumentos para separar el intercambio voluntario de las ventajas políticas concedidas a empresas. Esa distinción orienta esta propuesta sin obligarla a aceptar cada tesis de la colección. Una transferencia de activos públicos exigiría examinar previamente su origen, las reclamaciones existentes y las obligaciones vinculadas. Vender no limpia un título injusto. Tampoco corresponde regalar a compradores favorecidos una exclusividad que antes administraba una oficina.

Servicios que admitan elección

Educación y salud requerirían una transición que mida acceso y continuidad además de costos. Escuelas independientes, cooperativas, mutuales y otros proveedores deberían poder ofrecer alternativas mediante reglas públicas de responsabilidad e información. El usuario necesitaría conocer precios, condiciones de admisión, prestaciones excluidas y procedimientos de reclamación. La posibilidad de cambiar de proveedor sería ficticia si el cambio destruye los registros necesarios para continuar una atención o si todas las opciones quedan reservadas a quienes presentan menor riesgo.

Por eso la apertura tendría que observar separadamente a personas con discapacidad, enfermedades costosas, ingresos bajos y residencia en zonas con pocos servicios. Se deberían recoger datos sobre cobertura efectiva, interrupciones, tiempos de espera, costos totales y rechazo de solicitudes. Experiencias voluntarias de alcance limitado permitirían corregir mecanismos antes de ampliarlos. Un financiamiento público portable podría discutirse como instrumento intermedio; no debe confundirse con financiamiento voluntario ni suponerse inocuo. Puede trasladar controles burocráticos a los nuevos proveedores y convertir la elección en una competencia por subsidios.

Las pensiones plantean otro problema: una promesa asumida durante décadas no desaparece al cambiar el modelo. Haría falta identificar derechos reclamados, aportaciones realizadas, activos disponibles y obligaciones pendientes, someter los cálculos a evaluación independiente y explicar quién soportaría cada costo de transición. Abrir formas voluntarias de ahorro y previsión no autoriza a disponer de los ahorros ajenos ni a ocultar deudas. La reducción de una imposición debe acompañarse de una resolución explícita de las obligaciones existentes, especialmente cuando sus destinatarios ya no pueden reconstruir su previsión laboral.

Autogobierno, justicia y control

El municipio puede facilitar la vigilancia del poder, pero su proximidad no acredita consentimiento. Vivir dentro de un cantón no equivale a suscribir todas las decisiones de su gobierno. La descentralización sería valiosa cuando permita comparar servicios, corregir abusos y abrir espacios a asociaciones voluntarias; sería insuficiente si únicamente multiplica autoridades con potestad para imponer cargas. Las cooperativas y asociaciones también necesitan contratos comprensibles, cuentas verificables y procedimientos para retirarse sin perder arbitrariamente derechos adquiridos. Ninguna mayoría local puede disponer de la persona del disidente.

Arbitraje y mediación voluntarios merecen espacio, acompañados de criterios de imparcialidad, costos transparentes y mecanismos para impugnar fraude o coacción. Benson, en *The Enterprise of Law* (1990), estudia alternativas no estatales para producir y aplicar normas. Su trabajo proporciona hipótesis institucionales que deben examinarse, no una certificación anticipada de cualquier proveedor. Tampoco un contrato entre dos partes puede quitar derechos a terceros. Mientras subsistan autoridades públicas, deberían quedar sujetas a revisión independiente y a procedimientos de responsabilidad, incluidos los poderes ejercidos bajo una emergencia.

Una etapa posterior dependería de resultados comprobables: alternativas que efectivamente admitan usuarios, mecanismos de reparación accesibles, obligaciones identificadas y continuidad de prestaciones indispensables. La reducción del gasto tendría que mostrar qué actividades desaparecen y qué cargas dejan de imponerse; la deuda no puede servir para esconderlas. Referéndums, revocatorias y otras formas de control pueden limitar gobernantes, pero una votación no vuelve justa una agresión. La paz, la cooperación exterior y la protección de derechos requieren el mismo examen de medios, responsabilidades y costos.

No proponemos un calendario solemne que obligue a la realidad a obedecerlo. Proponemos condiciones de avance, medición pública y corrección. El objetivo de largo plazo es sustituir relaciones coercitivas por acuerdos libres; su seriedad se juzgará también por el trato que reciban quienes dependen hoy de las instituciones que se desea superar. Una transición libertaria debe permitir que crezcan capacidades sociales y que disminuya el poder de imponer. Si solo cambia el nombre de quien manda, habrá cambiado la administración de la dependencia.

Notas de lectura: Chartier y Johnson, *Markets Not Capitalism* (2011), sobre privilegios; Benson, *The Enterprise of Law* (1990), sobre alternativas jurídicas. No son estudios de viabilidad para Costa Rica.

8. Las objeciones que una sociedad libre debe responder

El argumento libertario pierde fuerza cuando considera cada dificultad refutada por definición. Que una institución carezca de derecho a imponer sus servicios no demuestra que sepamos reemplazarla mañana. Legitimidad y funcionamiento son cuestiones distintas. Este libro sostiene que los derechos limitan los medios admisibles y que las consecuencias permiten evaluar los arreglos propuestos. David D. Friedman, en *The Machinery of Freedom* (1973; tercera edición, 2014), concede un papel central al análisis de consecuencias e incentivos. Ningún diseño queda probado por compartir la conclusión de que una sociedad sin Estado es deseable.

Pobreza, discapacidad y dependencia

La objeción más inmediata pregunta qué ocurre con quien no puede pagar. Responder que desaparecerán los privilegios y aumentará la prosperidad deja sin contestar la necesidad presente. Seguros, mutuales, donaciones, cooperativas y redes familiares ofrecen mecanismos posibles de protección; su existencia no garantiza cobertura suficiente, estabilidad financiera ni atención a enfermedades costosas. Habría que evaluar quién queda fuera, cómo se financian riesgos prolongados y qué ocurre si una institución quiebra. Una propuesta que solo funciona para quien siempre conserva ingresos y salud todavía no ha explicado el orden social que defiende.

La objeción tampoco demuestra por sí sola que toda prestación obligatoria sea justa o eficaz. Obliga a comparar alternativas reales, incluidos sus errores, exclusiones y costos. La ayuda voluntaria puede ser humillante o paternalista; la administración pública también puede someter al beneficiario a decisiones arbitrarias. Comunidad Libre debe favorecer instituciones donde la persona atendida pueda reclamar, conservar intimidad y cambiar de proveedor cuando sea posible. Admitir que una

dificultad permanece abierta es intelectualmente preferible a rebautizarla como una oportunidad de mercado.

Fuerza privada y defensa exterior

La competencia entre agencias de seguridad podría degenerar en cartel, conquista o extorsión. Molinari, en «De la production de la sécurité» (1849), abrió el problema de la provisión competitiva; plantearlo no equivale a resolver todas sus variantes. Contratos de arbitraje, garantías patrimoniales, publicidad de decisiones y responsabilidad por daños pueden elevar el costo del abuso. Pero una organización armada podría considerar más rentable someter que servir. La reputación pierde eficacia frente a clientes cautivos. La entrada de competidores importa solo si existe una posibilidad material de competir.

Por ello, quien propone seguridad sin monopolio debe explicar cómo impediría exclusividades territoriales impuestas, cómo respondería a la colusión y cómo protegería a quienes carecen de contrato. El derecho a no sufrir agresiones no depende de pagar una suscripción. La defensa exterior añade coordinación, costos compartidos y beneficiarios que no contribuyen. Alianzas voluntarias y acuerdos de protección son hipótesis razonables de investigación, no garantías contra cualquier invasor. El Estado tampoco garantiza seguridad: puede provocar guerras y trasladar sus costos. La comparación exige examinar capacidades y peligros en ambos arreglos.

Daños que cruzan las fronteras de la propiedad

Una fábrica puede contaminar a personas que nunca contrataron con ella. Aquí invocar la propiedad sin determinar responsabilidades vuelve el principio contra las víctimas. La dificultad consiste en identificar daños, causalidad, responsables y remedios, especialmente cuando intervienen muchos emisores y afectados. Las vías posibles incluyen asociaciones de reclamantes, acuerdos de gestión, investigación independiente, arbitraje consentido y reparación exigible. Ningún contrato entre contaminadores puede autorizar el daño a terceros. La distribución de cargas probatorias y los criterios preventivos necesitan argumentos específicos; la palabra «externalidad» no resuelve el caso, pero tampoco lo elimina.

En recursos compartidos, delimitar derechos puede significar establecer reglas de uso común, no necesariamente dividir físicamente cada recurso. Lo relevante es que quienes los usan y quienes soportan daños puedan reclamar y participar en acuerdos legítimos. Hay problemas cuya escala supera una asociación local. Reconocerlo no concede automáticamente competencia ilimitada a una autoridad central; obliga a desarrollar formas de coordinación y a admitir incertidumbre cuando todavía no se conocen arreglos satisfactorios.

Propiedad, historia y consentimiento

La propiedad heredada puede contener despojos. La antigüedad de un registro no transforma la violencia en adquisición legítima, y defender la propiedad exige distinguirla del botín. Sin embargo, tampoco basta una acusación genérica contra una clase para confiscar bienes particulares. Restitución y reparación requieren pruebas, identificación de reclamantes, examen de transferencias posteriores y procedimientos imparciales. La dificultad de esa investigación no justifica bendecir todo título existente ni autoriza a un reformador a repartir lo ajeno según preferencias personales.

Además, los propios anarquistas discrepan sobre los títulos legítimos. Tucker, en *Instead of a Book* (1893), vincula la protección de la tierra a ocupación y uso, una posición distinta de la defensa de títulos sobre la tierra que pueden conservarse sin ocupación personal continua. Chartier y Johnson reúnen en *Markets Not Capitalism* (2011) argumentos contra privilegios y concentración sostenida políticamente. Estas diferencias permiten discutir cuánto de la estructura económica procede del intercambio y cuánto de ventajas coercitivas.

La necesidad económica también puede reducir drásticamente las alternativas de quien firma un contrato. De ello no se sigue que toda oferta desfavorable sea una agresión; sí se sigue que la firma, aislada de sus condiciones, explica poco. Deben examinarse fraude, amenazas, restricciones artificiales de acceso y obligaciones incomprensibles. La asociación, la negociación colectiva voluntaria, las mutuales y la apertura de oportunidades pueden mejorar la capacidad de rechazar condiciones abusivas. Consentimiento jurídico y satisfacción material no son idénticos, pero una teoría rigurosa debe considerar ambos sin confundirlos.

Quienes no pueden elegir solos

Niños y personas dependientes impiden reducir la justicia a contratos entre adultos autónomos. No son propiedad de padres, tutores o cuidadores. La protección de su integridad exige deberes de cuidado justificables, representación independiente cuando haya conflictos y procedimientos para denunciar abuso o abandono. Una custodia asumida no puede interpretarse como facultad de dejar morir a su destinatario. En esta obra, asumir una custodia genera deberes exigibles de cuidado y, cuando no pueda continuarse, el deber de buscar una sustitución segura. La asistencia a un adulto debe respetar su capacidad de decidir; necesitar ayuda no equivale a perder autonomía. Comunidad Libre sostiene que la libertad de asociación debe convivir con obligaciones hacia personas cuya dependencia no pueden resolver por sí mismas.

Huemer, en *The Problem of Political Authority* (2013), pregunta qué justifica conceder a los gobernantes permisos morales que negaríamos a otros. La pregunta debe aplicarse también a empresarios, propietarios, familias y asociaciones. Chartier, en *Anarchy and Legal Order* (2013), desarrolla una defensa del derecho sin Estado; su utilidad está en exigir una teoría de la aplicación legítima de normas, no únicamente una crítica del gobierno. Cambiar al agente que ejerce fuerza no cambia el deber de justificarla.

Los adversarios merecen una respuesta precisa

La dificultad señalada por Hobbes en *Leviatán* no desaparece mostrando que algunas personas colaboran espontáneamente. Su argumento exige explicar cómo se sostienen compromisos cuando hay desconfianza y capacidad de ejercer violencia. Las propuestas del capítulo sexto intentan responder a ese problema mediante procedimientos y responsabilidades; la posibilidad de que fracasen permanece abierta. Rousseau, por su parte, plantea en *El contrato social* una forma de asociación política vinculante. Nuestra objeción se concentra en qué autoriza al cuerpo político a someter al disidente, sin atribuirle al autor una simple creencia en la bondad de todas las personas. Hobbes, capítulos XIII-XVII; Rousseau, libro I, capítulos VI-VII.

La crítica marxiana merece un cuidado semejante. En el análisis de la compraventa de fuerza de trabajo de *El capital*, la relación salarial depende

de una separación histórica entre trabajadores y medios de producción. Responder que existen pequeños propietarios deja intacta buena parte de la objeción. Este libro exige investigar los despojos y privilegios que puedan haber creado esa separación, y defiende que las personas puedan organizar cooperativas, adquirir capital o pactar trabajo asalariado. Esa respuesta expresa un criterio de legitimidad; no constituye una refutación completa de la teoría marxiana del valor y del excedente. Marx, *El capital*, libro I, capítulo VI en la edición enlazada.

Keynes plantea otra cuestión: una economía puede registrar insuficiencia de demanda efectiva y un nivel de empleo inferior al pleno empleo. Una objeción moral al financiamiento coercitivo no demuestra que ese diagnóstico económico sea falso. Para discutir medidas anticrisis habría que comparar mecanismos, plazos, consecuencias distributivas y alternativas, además de justificar sus medios. Comunidad Libre se opone a convertir la emergencia en una autorización permanente; reconoce que esa oposición no sustituye una teoría completa de las fluctuaciones económicas. Keynes, *The General Theory*, capítulo III.

Finalmente, la tesis de Michels acerca de las tendencias oligárquicas de las organizaciones alcanza también a nuestras asociaciones preferidas. Los dirigentes de una mutual pueden acumular información y dificultar su sustitución. Publicar cuentas, repartir funciones y habilitar reclamaciones son respuestas que deben evaluarse. Llamar voluntaria a una institución no explica por sí solo cómo evitará la concentración interna de poder. Michels, *Political Parties*, obra original de 1911.

Un compromiso que pueda ser examinado

Comunidad Libre propone reconocer a cada persona como titular de derechos que ninguna mayoría ni patrimonio superior pueden cancelar. De ese principio deriva una tarea: retirar privilegios, reparar agresiones y construir instituciones cuya autoridad dependa de acuerdos justificables. La comunidad merece defensa porque permite cooperar, cuidar y aprender; pierde su justificación cuando reclama poseer a sus miembros. El mercado merece defensa por el intercambio libre, no por la identidad de sus beneficiarios actuales.

Este compromiso exige acción y crítica simultáneas. Crear una mutual, abrir una escuela, investigar un abuso o desarrollar un procedimiento imparcial puede ampliar la libertad disponible. También exige reconocer fracasos y revisar arreglos que no protejan a quienes prometían servir. Una sociedad libre no se acredita mediante una declaración de independencia institucional. Se acredita cuando sus miembros pueden vivir, disentir, asociarse y reclamar justicia sin quedar convertidos en instrumentos de la voluntad ajena.

Notas de lectura: Molinari, *The Production of Security* (1849); Huemer, capítulo inicial de *The Problem of Political Authority* (2013); Chartier, *Anarchy and Legal Order* (2013).

Bibliografía comentada y recorrido de lectura

Una lectura provechosa puede comenzar con Spooner y Huemer para examinar la autoridad política, y pasar después a Molinari, David Friedman y Benson para discutir instituciones. Chartier permite profundizar en la justificación de un orden jurídico sin Estado. Tucker y *Markets Not Capitalism* abren el debate interno sobre propiedad y privilegio. Los restantes autores ofrecen problemas, evidencia y objeciones que esta tradición necesita considerar.

Las exposiciones de las obras citadas son paráfrasis e interpretaciones editoriales, salvo indicación expresa. Los ejemplos hipotéticos, las propuestas institucionales y el desarrollo argumentativo pertenecen a esta obra. Citar una obra no implica aceptar todas sus conclusiones. Se distingue el año original de las ediciones posteriores cuando resulta relevante; los enlaces permiten localizar textos o datos editoriales, pero no sustituyen la identificación de una traducción concreta para reproducir citas literales en español. Fuentes consultadas el 29 de octubre de 2026.

Fundamentos y alternativas institucionales

1. **Spooner, Lysander (1870). *No Treason. No. VI. The Constitution of No Authority*. Boston: publicado por el autor.** Examina si una constitución puede obligar a personas que no la han consentido. Es una referencia para distinguir legitimidad individual, procedimientos electorales y continuidad institucional. Texto en Liberty Fund.

2. **Molinari, Gustave de (1849). «De la production de la sécurité». *Journal des économistes*, febrero, pp. 277-290.** Su argumento abre el examen de la seguridad como servicio susceptible de competencia. La traducción inglesa de J. Huston McCulloch apareció en 1977; no debe confundirse con la publicación original del ensayo. Texto y referencia.

3. **Friedman, David D. (2014). *The Machinery of Freedom: Guide to a Radical Capitalism*. Tercera edición; primera edición, 1973.** Ofrece propuestas de organización jurídica e incentivos que permiten discutir cómo podría funcionar un orden sin monopolio estatal. Su evaluación mediante consecuencias permite contrastar viabilidad e incentivos con los argumentos de legitimidad; David D. Friedman no es Milton Friedman. Edición ofrecida por el autor.

4. **Huemer, Michael (2013). *The Problem of Political Authority: An Examination of the Right to Coerce and the Duty to Obey*. Palgrave Macmillan.** Pregunta si los agentes políticos poseen una autoridad moral especial. El año bibliográfico de la edición es 2013, aunque la ficha editorial registra su lanzamiento en 2012. Página editorial.

5. **Benson, Bruce L. (1990). *The Enterprise of Law: Justice Without the State*. Pacific Research Institute for Public Policy.** La reedición del Independent Institute es de 2011 e incluye un nuevo prefacio. Su análisis de derecho consuetudinario, arbitraje y restitución ayuda a estudiar mecanismos concretos, sin convertir experiencias parciales en pruebas universales. Reedición y contenido.

6. **Chartier, Gary (2013). *Anarchy and Legal Order: Law and Politics for a Stateless Society*. Cambridge University Press.** Examina la justificación y el contenido de un orden jurídico sin Estado, con una perspectiva que dialoga con otras corrientes emancipatorias. La portadilla identifica 2013 como año de primera publicación. Datos editoriales.

Debate interno sobre propiedad, trabajo y privilegio

7. **Tucker, Benjamin R. (1893). *Instead of a Book, by a Man Too Busy to Write One: A Fragmentary Exposition of Philosophical Anarchism*.** El enlace reproduce la segunda edición, de 1897. Su individualismo de orientación mutualista vincula la protección de la tierra con ocupación y uso, lo que permite discutir las condiciones de una propiedad transmisible y reconocer la diversidad de la tradición. Texto.

8. **Chartier, Gary, y Charles W. Johnson, eds. (2011). *Markets Not Capitalism: Individualist Anarchism Against Bosses, Inequality, Corporate Power, and Structural Poverty*. Minor Compositions.** Esta antología permite discutir mercados y privilegios sin tratarlos como sinónimos. Roderick T. Long participa como autor, no como coeditor; la distinción también ayuda a atribuir cada ensayo correctamente. Edición editorial.

Propiedad, conocimiento, asociaciones y límites del gobierno

9. **Locke, John (1690). *Two Treatises of Government*. Segundo tratado, capítulo V, «Of Property».** El capítulo permite estudiar trabajo, apropiación, límites y dinero; no debe atribuirse a Locke toda la teoría patrimonial que este libro defiende. La fecha identifica la obra, no la publicación de la transcripción digital enlazada. Texto del segundo tratado.

10. **Madison, James [atribución habitual] (1788). *The Federalist*, n.º 51, «The Structure of the Government Must Furnish the Proper Checks and Balances Between the Different Departments».** Publicado el 8 de febrero. La edición de Yale conserva la atribución «Hamilton o Madison». Su discusión de controles institucionales ofrece un interlocutor constitucionalista. Texto.

11. **Tocqueville, Alexis de (1835 y 1840). *De la démocratie en Amérique*.** Para las asociaciones civiles, véase el segundo volumen, segunda parte, capítulo V. La obra permite comprender la cooperación organizada y los riesgos del aislamiento; el enlace ofrece una traducción inglesa, no una edición española certificada. Segundo volumen.

12. **Hayek, Friedrich A. (1945). «The Use of Knowledge in Society». *American Economic Review*, 35(4), pp. 519-530.** Explica el problema de coordinar conocimiento disperso. Su argumento epistemológico debe distinguirse tanto de una teoría completa de legitimidad política como del concepto de racionalidad limitada de Simon. Artículo.

13. **Simon, Herbert A. (1978). «Rational Decision-Making in Business Organizations». Conferencia Nobel.** Referencia para estudiar los límites de la decisión humana y organizativa. Complementa la discusión del conocimiento sin ser intercambiable con Hayek. Conferencia y materiales.

14. **Ostrom, Elinor (2009). «Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems». Conferencia Nobel, 8 de diciembre.** Su investigación invita a comparar arreglos comunitarios, públicos y privados. Aporta evidencia institucional, no una adhesión automática al anarquismo de mercado. Conferencia y texto.

15. **Pettit, Philip (1997). *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*. Oxford University Press.** La edición digital enlazada corresponde a 1999. El capítulo «Liberty as Non-Domination» permite distinguir la protección frente al poder arbitrario del principio de no agresión y formular una objeción republicana precisa. Capítulo.

16. **Acton, John Emerich Edward Dalberg, Lord (1887). Carta a Mandell Creighton, 5 de abril.** Recogida en la correspondencia Acton-Creighton. Su advertencia sobre poder y corrupción se entiende mejor dentro de una discusión sobre juicio moral y responsabilidad histórica que como aforismo aislado. Correspondencia.

17. **De Soto, Hernando (2000). *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*. Basic Books.** Sirve para examinar la formalización de activos y sus posibilidades económicas. La referencia no implica que un registro garantice prosperidad ni que sanee por sí solo títulos injustos. Ficha del ILD.

Objeciones y problemas que permanecen abiertos

18. **Hobbes, Thomas (1651). *Leviathan, or The Matter, Forme, & Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civill*.** Los capítulos XIII-XVII presentan el problema de la inseguridad y el argumento por un poder común. Exigen responder cómo se sostendrían compromisos y protección sin un soberano monopolista. Texto.

19. **Rousseau, Jean-Jacques (1755). *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*.** Su indagación sobre desigualdad y formación de relaciones sociales ofrece una objeción distinta de la simple confianza en la bondad humana. El enlace reúne esta obra y otros textos en traducción inglesa de G. D. H. Cole. Texto.

20. **Rousseau, Jean-Jacques (1762). *Du contrat social, ou Principes du droit politique*.** El libro I, capítulos VI-VII, aborda asociación, soberanía y obligaciones. Su teoría de legitimidad debe distinguirse del diagnóstico del *Discurso*; permite precisar el desacuerdo sobre consentimiento y cuerpo político. Texto.

21. **Marx, Karl (1867). *Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie*, libro I.** El capítulo VI de la traducción inglesa enlazada trata la compra y venta de fuerza de trabajo. Es un punto de partida para discutir propiedad de medios de producción y relación salarial, sin reducir su crítica a cualquier posesión individual. Capítulo.

22. **Keynes, John Maynard (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*.** El capítulo III, «The Principle of Effective Demand», plantea la relación entre demanda, inversión y empleo. Permite formular la objeción macroeconómica antes de discutir la justificación o eficacia de intervenciones específicas. Capítulo.

23. **Michels, Robert (1911). *Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie*.** Publicada en inglés como *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy* en 1915. Su tesis sobre tendencias oligárquicas obliga a examinar la concentración de poder también dentro de organizaciones voluntarias. Edición inglesa de 1915.